

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3924/2539

นาง บัวแดง กะทิตาสตร์
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มาตรา 16, มาตรา 16 ทวิ

โจทก์ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในหนังสืออนุญาตแล้วสิทธิการทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยของโจทก์ตามเงื่อนไขของกฎหมายย่อมสิ้นสุดไปแล้วจำเลยที่1จึงมีสิทธิเข้าไปทำประโยชน์ได้ทั้งกรณีมิใช่เป็นการยกสิทธิครอบครองขึ้นต่อสักระหว่างราษฎรด้วยกันแต่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่1ที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจึงมีผลเท่ากับโจทก์อ้างสิทธิครอบครองมาไต่ชั้นรัฐนั่นเองซึ่งโจทก์ไม่อาจกระทำได้โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่1

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างที่โจทก์ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จำเลยทั้งสองตัดถนนบุกรุกเข้าไปในเขตที่ดินของโจทก์ ทำให้ที่นาของโจทก์เสียหายขาดประโยชน์จากการทำนาปีละ 20,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อและปรับสภาพถนนให้เป็นที่นาตามเดิม หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมกระทำโจทก์เป็นผู้ดำเนิน

การแทนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ปีละ 20,000 บาท นับแต่ปี 2533 เป็นต้นไป จนกว่าโจทก์จะสามารถกลับเข้าทำงานได้

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นการกระทำความผิดต่อรัฐโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองชี้แจงให้โจทก์ทราบแล้วโจทก์มิได้คัดค้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลก่อสร้างถนนพิพาทจึงมีอำนาจจะเพิกถอนหนังสืออนุญาต สทก.1 ของโจทก์บางส่วนได้การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ ค่าเสียหายไม่เกิน 500 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนออกไปจากที่ดินพิพาท และปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นที่นา ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายเป็นเงินปีละ 10,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่ปี 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่แล้วเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โจทก์ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในที่ดินพิพาทตามหนังสืออนุญาตสทก.1 เอกสารหมาย จ.1 มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2527 ถึง 1 ตุลาคม 2532 ในปี 2533 จำเลยที่ 1 ก่อสร้างถนนมาตรฐาน

รพช. สายบ้านไทร-กิ่งอำเภอลำดวน เชื่อมระหว่างอำเภอลำดวนกับ อำเภอศีขรภูมิ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปผ่านที่ดินพิพาท

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อแรกว่าโจทก์มีอำนาจฟ้อง บังคับให้จำเลยที่ 1 รื้อและปรับสภาพถนนให้คืนสภาพเดิมหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 16 บัญญัติว่า "อธิบดีโดยอนุমัติรัฐมนตรี มีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การเข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่า ห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ฯลฯ"

โจทก์เป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต สทก.1 ตามเงื่อนไขของมาตรา 16 อันเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งบัญญัติว่า "ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ฯลฯ" เมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ก่อสร้างถนนในปี 2533 อันเป็นเวลาหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาในหนังสืออนุญาต สทก.1 ของโจทก์ สิทธิการทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนของโจทก์ตามเงื่อนไขของกฎหมายย่อมสิ้นสุดไปแล้ว ทั้งกรณีมิใช่เป็นการยกสิทธิครอบครองขึ้นต่อผู้ระหว่างราษฎรด้วยกัน แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่เป็น ส่วนราชการและเป็นหน่วยงานของรัฐจึงมีผลเท่ากับโจทก์อ้างสิทธิครอบครองมาใช้ ยันรัฐนั่นเอง ซึ่งโจทก์ไม่อาจกระทำได้ โจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ฎีกา จำเลยที่ 1 ขอนี้ฟังขึ้นกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 1 อีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จำลอง สุขศิริ-สุทธิ นิชโรจน์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ ญัตติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 บัญญัติว่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แฝ้ว ถาง เผาป่าทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ จากบทบัญญัติดังกล่าวได้ห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อประชาชนเข้าไปยึดถือหรือครอบครอง รัฐย่อมสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญา และขอให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำผิดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ตามมาตรา 31 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหลักกฎหมายว่าประชาชนหรือราษฎรที่เข้าไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สามารถยกการครอบครองต่อรัฐได้ ดังที่ศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยไว้ แต่มีข้อสังเกตว่า การที่ราษฎรได้รับอนุญาตจากอธิบดี โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ตามมาตรา 16 เช่นนี้ ราษฎรที่ได้รับอนุญาตเข้าทำ

ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะยกสิทธิครอบครองขึ้นต่อรัฐได้หรือไม่ เช่น หากข้อเท็จจริงในคดีที่หมายเหตุนี้ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เข้าไปทำถนนในที่พิพาทซึ่งโจทก์ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราว และอยู่ในกำหนดระยะเวลาในหนังสืออนุญาตเช่นนี้ โจทก์จะยกสิทธิครอบครองขึ้นต่อสู้กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้หรือไม่ผู้หมายเหตุเห็นว่ากรณีเช่นนี้ถือว่าโจทก์ได้รับการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแม้แต่กรมป่าไม้หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรก็จะเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทำกินชั่วคราวไม่ได้ เว้นแต่มีข้อสัญญาหรือข้อตกลงในใบอนุญาตมิได้สงวนสิทธิไว้ ดังนั้น จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐคนละสังกัดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการครอบครองทำประโยชน์ของโจทก์ เพราะโจทก์มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 อาจมีความผิดได้ จำเลยที่ 1 จะอ้างว่าโจทก์ไม่สามารถยกสิทธิครอบครองไต่ยันจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ได้เนื่องจากโจทก์ได้รับอนุญาตให้ทำกิน เท่ากับรัฐได้มอบการครอบครองให้แก่โจทก์แล้ว รัฐจึงไม่มีสิทธิครอบครองในที่พิพาทดังกล่าวอีกต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้โจทก์ครอบครองแต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยที่ 1 เข้าทำถนนในที่พิพาทภายหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาในหนังสืออนุญาตแล้ว การครอบครองของโจทก์จึงหมดสิ้นไป การครอบครองในที่พิพาทตกเป็นของรัฐตามเดิม โจทก์จึงอ้างสิทธิครอบครองยันรัฐไม่ได้ ดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ ศิริชัย วัฒนโยธิน